

宁德“10·5”“中祥顺兴”轮与无名渔船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2019 年 10 月 5 日约 1048 时，河南省中祥物流有限公司所属内河散货船“中祥顺兴”轮与福建省福鼎市个体林某所属无证无名渔船在宁德大嵵山岛东面约 4.5 海里海域（概位 26°53′.76N/120°26′.84E）发生碰撞，事故造成渔船沉没，2 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

- AIS：船舶自动识别系统；
- VHF：甚高频无线电话；
- MMSI：海上移动通信业务标识。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，宁德海事局成立了事故调查组，依法对本起事故开展调查取证工作。具体情况如下：

（一）船舶资料

1. “中祥顺兴”轮

船名	中祥顺兴	船籍港	驻马店
----	------	-----	-----

MMSI	413830274 413646240	船舶种类	散货船
总吨	7156	载重吨	15586 吨
船体材料	钢质	总长	119.8 米
船宽	21.8 米	型深	8.8 米
满载吃水	7.63 米	主机功率	1470 千瓦
航区	内河 A 级	检验机构	河南省船舶检验处 驻马店船检所
船舶制造厂/ 建造日期	武汉市豫新船舶制造有限公司/2015 年 9 月 8 日		
船舶所有人/ 地址	周某/河南省新蔡县航运公司家属院		
船舶经营人/ 地址	河南省中祥物流有限公司/河南省西平县宋集乡政府 院内		
保险	无		

表 1：“中祥顺兴”轮船舶资料

2. 无名渔船

无名渔船为福鼎市太姥山镇个体林某所有，船舶技术数据不详。根据船员所述，该船为钢质渔船，船长约 17 米，船宽约 3.7 米，主要用于捕鱼作业。

（二）船舶状况

1. 船舶登记和检验情况

（1）“中祥顺兴”轮

“中祥顺兴”轮登记船舶所有人为河南省新蔡县个人周某，船舶经营人为河南省中祥物流有限公司，所有权和国籍登记证书由河南省驻马店市地方海事局于 2015 年 9 月 18 日签发。该轮《内河船舶检验证书簿》由河南省船舶检验处驻马店船检所于 2015

年 11 月 17 日签发，最近一次船舶检验为中间检验，由河南省船舶检验处驻马店船检所于 2018 年 7 月 28 日在武汉实施。相关船舶检验证书在有效期内（相关船舶证书情况详见附件 1）。

该轮最近一次安全检查由南通海事局海门海事处于 2019 年 9 月 19 日在海门港实施，共发现 5 项缺陷，处理意见均为十四天内纠正，其中 1 项缺陷为“AIS 动态数据未更新且故障”。

（2）无名渔船

无名渔船未办理船舶检验和船舶登记等相关手续，未持有渔业船舶相关证书。

2. 设备工作状况

（1）“中祥顺兴”轮

“中祥顺兴”轮配备驾控主机和舵机各 2 部、驾驶台配备 AIS、雷达、电子海图等航行设备和甚高频无线电电话等无线电设备。除船舶检验证书载明 MMSI 为 413830274 的 AIS 外，另有一台显示船名为“康乐发”、MMSI 为 413646240 的 AIS。本起事故发生期间该轮均使用船名为“康乐发”的 AIS，未显示本船 AIS。

（2）无名渔船

无名渔船未经船舶检验且已沉没，船上配备的设备设施不详，根据船员所述，船上配备有导航仪和甚高频无线电电话各 1 部。

3. 船舶载货情况

（1）“中祥顺兴”轮

“中祥顺兴”轮本航次于 2019 年 10 月 3 日在台湾海峡海上过驳装载海砂约 10000 吨，目的港为江苏南通海门。

（2）无名渔船

该船生还船员未能准确说明船上渔获数量。

（三）人员情况

1. “中祥顺兴”轮

“中祥顺兴”轮《内河船舶最低安全配员证书》要求配备一类船长、大副、三副各 1 人，一类轮机长、三管轮各 1 人，普通船员 1 人；连续航行作业时间超过 16 小时，轮机部须增加普通船员 1 人，甲板部须增加二副或三副 1 人、普通船员 1 人。

该轮本航次实际在船 7 人（详见附件 2），其中 3 人持有内河一类船长适任证书，另外 4 名船员在未接受调查情况下即已离船，船上未能提供此 4 名船员相关证书信息，据船员称，离船 4 人均为上航次在江苏海门临时招募上船服务的普通船员。无证据表明离船的船员持有相关船员证书。该轮本航次连续航行作业时间超过 16 小时，船舶配员不满足最低安全配员要求。主要船员情况如下：

船长周某，男，持有南京海事局签发的内河一类船长适任证书，证书适用限制为长江干线：重庆至上海，有效期至 2020 年 10 月 9 日。事故发生时，船长在驾驶台值班。

驾驶员徐某，男，持有南京海事局签发的内河一类船长适任证书，证书适用限制为上海—重庆、上海—丰都、城陵矶—株洲、

浙苏皖沪赣鲁豫湘内河、大运河：徐州—杭州、黄浦江，有效期至 2020 年 10 月 21 日。事故发生时，在房间休息。

驾驶员张某，男，持有黄冈市地方海事局签发的内河一类船长适任证书，证书适用限制为湖南内河、黄浦江、上海内河、湖北内河、万县—上海，有效期至 2021 年 7 月 28 日。事故发生时在驾驶台。

2. 无名渔船

该船在船人员共 4 人（详见附件 3），均未持有渔业船员证书。事故发生时，林某在驾驶台操纵船舶，其余 3 名船员在甲板上整理渔网和收取渔获。其中，林某和丁某在本起事故中死亡。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据福建省海洋预报台气象资料及双方船员笔录，事故海域天气晴、东北风 3-4 级、轻浪，能见度良好。

经查《潮汐表》，10 月 5 日三沙潮汐预报 0811 时为最低潮、潮高 119cm，1443 时为最高潮、潮高 536cm，事发时该水域处于涨潮期，流向西南，流速约 1.0 节。

2. 通航环境

事故水域位于大嵵岛东面的福建沿海近岸中、小型船舶习惯航路附近，海图水深 15~18m 不等。该水域中小型船舶交通流密度较大，且为宁德沿海传统渔业作业水域，通航环境较为复杂。该水域潮汐为正规半日潮型，潮流为反复流，涨潮流向西南、流

速约 1.0 节，落潮流向东北、流速约 1.0 节。

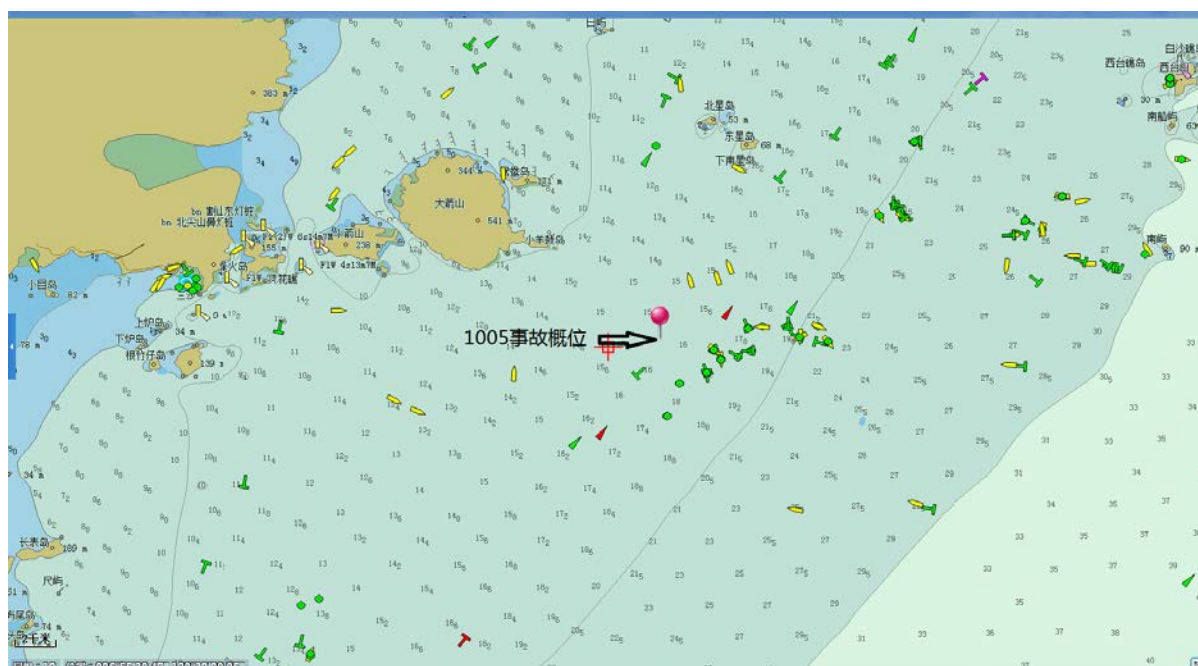


图 1：事故水域通航环境示意图

（五）管理因素

1. “中祥顺兴”轮

“中祥顺兴”轮船舶所有人为周某，经营人为河南省中祥物流有限公司，该公司于 2013 年 12 月 31 日成立，法定代表人为李某，主要从事长江干线及支流省际普通货船运输，持有河南省交通运输厅颁发的《水路运输许可证》，编号为交豫航 XK001。根据河南省中祥物流有限公司与“中祥顺兴”轮船舶所有人周某签订的《委托经营管理合同书》，根据该合同约定，河南省中祥物流有限公司仅接受“中祥顺兴”轮入户经营，协助办理船舶检验、运营、工商和船员证书等有关手续。据调查，“中祥顺兴”轮的日常运营和安全管理由船舶所有人兼船长周某自行负责。河

南省中祥物流有限公司除传达宣贯安全管理规定和组织参加定期培训外，对“中祥顺兴”轮的日常管理主要采取每周船舶动态跟踪和定期登轮检查方式。公司对“中祥顺兴”轮的最近一次登轮检查于2019年5月9日在江苏靖江实施。

2. 无名渔船

无名渔船所有人为福鼎市太姥山镇个体林某，该船的日常管理和船员配备均由林某负责，林某主要使用该船在以大嵵山岛和七星岛中线附近沿线水域从事捕鱼作业，但未取得相关主管部门的渔业捕捞许可，也未落实对自有乡镇船舶安全管理的主体责任。

四、事故要素分析认定

1. 碰撞时间、地点

根据“中祥顺兴”轮 AIS 轨迹信息分析，10月5日约1048时，“中祥顺兴”轮大幅度向右转向并降速。结合船员陈述，调查组推定两船碰撞时间为2019年10月5日约1048时，对应碰撞地点为26°53′.76N/120°26′.84E。

2. 碰撞部位和角度

通过对“中祥顺兴”轮的现场勘验，结合双方船员陈述，分析推定“中祥顺兴”轮球鼻艏右侧与无名渔船左中部发生碰撞，碰撞角度约为090°。

3. 事故发生前两船运动态势

（1）根据福建省海洋预报台气象资料及双方船员笔录，事故发生时，事发海域天气晴，能见度良好，双方处于互见中。

（2）事故发生前，“中祥顺兴”轮为在航船，航向保持在040°左右，全速前进，航速在7节左右。根据“中祥顺兴”轮驾驶台人员张某所述，该轮最初发现无名渔船时，双方距离仅几百米，已处于紧迫局面。

（3）据无名渔船提交的《水上交通事故报告书》及生还人员陈述，该船2019年10月5日凌晨从福鼎秦屿水域启航；约0500时抵作业水域开始放网作业，沿东南方向进行放网。事故发生前，渔船自东向西航行，具体航向航速不明，正在进行收网作业，当发现“中祥顺兴”轮时，该轮已接近本船，随即发生了碰撞。

由于无名渔船已沉没，驾船当事人员在事故中死亡，调查组无法确切获取渔船在事故发生前的航行操纵具体信息。

五、事故经过

根据“中祥顺兴”轮AIS轨迹数据和双方船员陈述等相关资料，事故经过还原如下：

（一）“中祥顺兴”轮

2019年10月4日约0120时，“中祥顺兴”轮在台湾海峡海上（概位：23°00′.67N/118°25′.02E）完成过驳装载海砂约10000吨，开往江苏南通海门。

10月5日约1013时，“中祥顺兴”轮航经宁德大嵵山东面海域北上，船位26°50′.19N/120°23′.79E，航向约042°、航速约7.8节。船长周某独自一人在驾驶台操纵船舶。天气晴，海面能

能见度良好，东北风 3-4 级，轻浪。

约 1044 时，船位 $26^{\circ}53'.37\text{N}/120^{\circ}26'.47\text{E}$ ，航向约 041° 、航速约 7.4 节。

驾驶员张某上驾驶台倒水并在驾驶台逗留期间，发现本船右舷几百米处有一自东向西行驶的渔船与本船存在碰撞危险，提醒船长周某注意该渔船动态。

约 1048 时，船位 $26^{\circ}53'.76\text{N}/120^{\circ}26'.84\text{E}$ ，航向约 046° 、航速约 7 节。该轮开始大幅度向右转向并降速。船长周某称，其采取减速、右满舵的措施避让无名渔船，发现渔船没有减速和转向避让动作时，随即采取停车、倒车进行避让，但未看到渔船从本船船艏通过，判断与渔船发生了碰撞。

约 1055 时，船位 $26^{\circ}53'.86\text{N}/120^{\circ}27'.01\text{E}$ ，航向约 343° 、航速约 0.6 节。

碰撞发生后，船长周某安排驾驶员张某去船艏查看情况，发现 2 名渔船船员漂浮在本船船艏右舷附近海面。船长周某通知驾驶员徐某在驾驶台操纵船舶，自己到甲板上指挥救助落水人员，并向落水人员抛投 2 个救生圈。随后，船长周某与一名水手准备释放随船小艇，但小艇艇机无法启动。

约 1120 时，船位 $26^{\circ}54'.01\text{N}/120^{\circ}26'.87\text{E}$ ，航向约 346° 、航速约 0.4 节。该轮关闭 AIS 设备，AIS 信号消失。

约 1200 时，“中祥顺兴”轮驶近落水人员，并通过缆绳将 2 名落水渔船船员牵引到船边后救起。在、得知渔船另有 2 名人员

落水后，船长周某随同获救渔船船员登上附近赶来的一艘渔船继续搜寻另外 2 名落水失踪人员。

约 1400 时，船长周某在离船搜救期间发现“中祥顺兴”轮已驶离事故水域。

（二）无名渔船

2019 年 10 月 5 日凌晨，无名渔船从福鼎秦屿水域出发，约 0500 时，抵事发水域附近沿东南方向进行放网作业，放下约 100 多张连网。

事故发生前，林某在驾驶台开船，丁某、林某和林某等 3 人在甲板工作，其中丁某在船头收网，林某在船中整理渔网收鱼，林某在甲板上将渔获收进保温箱中。

林某听到林某（哑巴）的叫声后抬头发现“中祥顺兴”轮已在左舷接近本船，随即发生碰撞，“中祥顺兴”轮船艏撞到本船船中附近，碰撞导致渔船沉没。

林某和林某落水后在水面漂浮，但未看到本船其它 2 人。约 1200 时，林某和林某被“中祥顺兴”轮救起，随后与“中祥顺兴”轮船长周某登上附近赶来的一艘渔船，继续搜寻另外 2 名落水失踪人员。

六、应急处置和搜救情况

2019 年 10 月 05 日 1233 时接报后，宁德市海上搜救中心立即启动海上搜救应急预案，组织海事、海渔部门和福鼎市政府等派出“海巡 08309”、“中国海监 8032”、“中国渔政 35901”、“中

国渔政 35935”、客渡船“太姥号”、客渡船“福瑶贰号”以及农用船、渔船等 30 多艘船舶开展海上搜寻，同时协调东海救助局救助直升机和“东海救 111”开展现场搜寻。

经持续海上搜寻，2 名渔船失踪人员遗体分别于 10 月 8 日 0840 时和 1330 时寻获。

由于“中祥顺兴”轮在本船船长周某离船搜救落水渔民期间擅自驶离事故水域，宁德海事局发出事故协查书，通报各相关海事管理机构对该轮进行协查。10 月 9 日，江苏南通海事局通报在海门海事处辖区查获“中祥顺兴”轮。

七、事故损失情况

本起事故造成林某所属无名渔船沉没，船上 4 人全部落水，其中 2 人获救、2 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

本起事故适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）、《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律、法规的规定，事故发生时水域海况和能见度良好。根据有关证据资料，综合分析事故原因如下：

（一）事故直接原因

1. “中祥顺兴”轮

（1）未保持正规瞭望。

该轮所航水域周边作业渔船较多，事故发生前，船长独自一个在驾驶台操纵船舶航行，未保持适合当时环境和情况下的正规

瞭望，未能及早发现与本船存在碰撞危险的无名渔船，并对两船之间业已形成的碰撞危险作出正确判断。直至另一名驾驶员张某上驾驶台倒水时才发现与无名渔船距离仅几百米，已处于紧迫局面。

（2）未正确采取避碰行动和充分注意运用良好的船艺

船长在发现两船构成紧迫局面后，虽然声称进行了一系列避让动作，但由于未正确采取避碰行动和充分注意运用良好的船艺，最终未能避免碰撞发生。

2. 无名渔船

由于无名渔船当事驾船人员在事故中死亡，调查组无法直接了解到该轮当时采取的避让行动和其他相关信息。但结合渔船获救船员和“中祥顺兴”轮驾驶台人员陈述，在碰撞前该船一直在从事收网作业，且未有采取避让的行动，推定无名渔船存在望疏忽和未正确判断碰撞危险的过失。

（二）事故间接原因

1. “中祥顺兴”轮

该轮为内河船舶，擅自超过船舶检验证书核定航区航行至沿海海域，且使用船舶检验证书载明以外的AIS设备；在船船员均未持有海船船员适任证书，不能满足海上航行专业技能要求，存在航行安全重大隐患。

2. 河南省中祥物流有限公司

该公司作为“中祥顺兴”轮船船舶经营人，履行安全管理责任

不到位，未对所属船舶航行动态、船员配备动态进行有效管理和监控，存在航运公司安全管理重大隐患。

3. 无名渔船

该船未经登记检验，也未取得相关渔业捕捞许可；船上人员均未经相应专业训练、未持有渔业船员证书；船主未落实对自有船舶的乡镇船舶安全管理主体责任，存在渔业生产安全重大隐患。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “中祥顺兴”轮

该轮未保持正规瞭望、未正确采取避碰行动和充分注意运用良好的船艺，其行为违反《1972年国际海上避碰规则》第五条和第八条的规定。

事故发生后，该轮擅自驶离事故现场，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

该轮超过核定航区航行；船员配备不满足最低安全配员要求；使用船舶检验证书载明以外的AIS设备，其行为违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条、第七条和第十条的规定。

该轮船舶经营人河南省中祥物流有限公司未对所属船舶航行动态、船员配备动态进行有效管理和监控，涉嫌违反《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条、第八条规定。

2. 无名渔船

该船瞭望疏忽，未正确判断碰撞危险，其行为违反《1972

年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

该船未经登记检验出海航行；船上人员均未取得渔业船员证书、也未经相应专业训练的人员上船工作，涉嫌违反《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》以及《中华人民共和国渔业船舶登记办法》、《中华人民共和国渔业船员管理办法》等法规、规章的相关规定。

（二）责任认定

综上所述调查事实和原因分析，本起碰撞事故属双方责任事故，“中祥顺兴”轮过失程度大于无名渔船，认定“中祥顺兴”轮负碰撞事故主要责任，无名渔船负次要责任。“中祥顺兴”轮船长周某是事故主要责任人，无名渔船驾船人员林某是事故次要责任人。

十、调查中发现的其它违法行为

无名渔船未依法取得捕捞许可证擅自出海进行捕捞作业，涉嫌违反《中华人民共和国渔业法》相关规定。

十一、处理建议

（一）司法移送建议

“中祥顺兴”轮船长周某在本起事故主要责任人，其行为违反《1972年国际海上避碰规则》第五条、第八条以及《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的相关规定，造成一般等级海上交通事故，涉嫌构成交通肇事罪，建议宁德海事局将本起事故调查情况移送司法机关做进一步调查处理。

（二）其他处理建议

1. 建议宁德海事局对“中祥顺兴”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

2. 建议河南省驻马店市地方海事局对河南省中祥物流有限公司在本起事故中经调查发现的涉嫌违反《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》的情形进行调查处理。

3. 建议福鼎市海洋与渔业部门对林某所属无名渔船在本起事故中经调查发现的涉嫌违反国家相关渔业生产和交通安全法律法规的情形进行调查处理。

十二、安全管理建议

1. 建议河南省中祥物流有限公司加强对所属船舶的安全管理，强化对船长履行《船长安全责任书》安全责任和《安全承诺书》承诺事项的跟踪检查，进一步强化船舶动态跟踪，切实落实公司《关于禁止船舶涉海经营的通知》的相关要求。

2. 建议河南省驻马店市地方海事局按交通运输部关于全面内河船舶非法从事海上运输常态化治理的相关要求，进一步强化对辖区航运公司和本港登记船舶的跟踪监督，督促内河船舶返回内河水域，防范内河船舶参与海上运输。

3. 建议福鼎市太姥山镇人民政府按《福建省人民政府关于进一步加强乡镇船舶安全管理的意见》（闽政文[2002]317号）要求，进一步强化乡镇船舶日常安全管理，落实乡镇船舶安全管理责任制，督促和组织渔业船舶所有人、经营人和船员按规定向渔政渔

港监督管理机构申请办理船舶建造、检验（丈量）、登记、变更手续并督促和组织渔业船舶船员参加安全和技术培训，增强渔业船舶船员安全意识、提高渔业船舶船员航海业务知识和应急反应能力。

十三、报告附件

1. “中祥顺兴”轮主要证书信息
2. “中祥顺兴”轮船员名单
3. 无名渔船船员名单

编制单位：宁德海事局

编制单位地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 121 号

联系方式：0593-2925619

编制时间：2020 年 02 月 07 日

附件 1：“中祥顺兴”主要证书信息

证书名称	签发日期	有效期	签发机构
所有权登记证书	2015. 09. 18	长期	河南省驻马店市地方海事局
国籍证书	2015. 09. 18	2020. 09. 17	河南省驻马店市地方海事局
内河船舶最低安全配员证书	2018. 09. 13	2020. 09. 17	河南省驻马店市地方海事局

内河船舶吨位证书	2015. 10. 26	长期	部海事局船舶安全技术中心
内河船舶载重线证书	2015. 11. 17	2020. 09. 07	河南省船舶检验处驻马店船检所
内河船舶防止油污证书	2015. 11. 17	2020. 09. 07	河南省船舶检验处驻马店船检所
内河船舶防止空气污染证书	2015. 11. 17	2020. 09. 07	河南省船舶检验处驻马店船检所
内河船舶防止生活污染证书	2015. 11. 17	2020. 09. 07	河南省船舶检验处驻马店船检所
内河船舶适航证书	2018. 09. 03	2019. 09. 07	河南省船舶检验处驻马店船检所

附件 2：“中祥顺兴”轮船员名单（略）

附件 3：无名渔船船员名单（略）